抚顺同和运输有限公司“9.04” 一般车辆伤害事故调查报告

稿源：应急管理局 2020-11-27 10:18

2020年9月4日11时10分左右，抚顺同和运输有限公司的车牌号为辽D53908货车在位于辽宁新民市经济开发区的辽宁金叶纸业有限公司院内装货完毕，车辆启动向前行驶5米左右时，致该运输公司雇佣的一名为货物蒙篷布（业内称封车）作业人员从车顶上掉落地面死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，于2020年9月5日新民市人民政府成立“9.04”事故调查组（以下简称事故调查组）。组长由市委常委、副市长吴**担任，副组长由应急管理局局长赵**担任。成员单位有：应急局、公安局、总工会、开发区安监局、东城派出所等部门人员，并邀请纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和相关人员的笔录，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故单位及事故概况

（一）事故单位概况

单位名称：抚顺同和运输有限公司

法定代表人：杨**

类　型：有限责任公司

统一社会信用代码：91210421676882787M

经营场所：抚顺县汤图乡汤图村

注册日期：2008年8月13日

经营范围：道路货物运输；货物仓储、搬运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）其他单位概况

单位名称：辽宁金叶纸业有限公司

法定代表人：翟**

类　型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：912101816965240 98U

经营场所：新民市东城街工业园区

注册日期：2009年11月29日

经营范围：一般项目：生活用纸及纸制品切割、包装；生活用纸生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。但国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）事故概况

事故发生地点：辽宁金叶纸业有限公司院内

事 故 类 别：车辆伤害

事 故 级 别：一般事故

事 故 性 质：生产安全责任事故

人员伤亡情况：1人死亡

（四）死者概况

姓　名：张*

性　别：男

年　龄：43

住　址：辽宁省新民市育才路150号12-614

（五）相关人员情况

1.姓　名：刘**

性　别：男

年　龄：50

工作单位：抚顺同和运输有限公司货车司机

住　址：辽宁省抚顺市望花区丹东路西段37号楼1单元702号

2.姓　名：郎*

性　别：男

年　龄：33

工作单位：辽宁金叶纸业有限公司安全员

住　址：辽宁省新民市荣业广场11号楼1-5-2

二、事故发生经过及原因

2020年9月2日抚顺同和运输公司负责人刘**电话通知司机张**开货车（车牌号为辽D53908）到新民市东大营辽宁金叶纸业有限公司拉一车原纸卷运往青岛。2020年9月2日18时许张**打电话通知另一名司机刘**跟车。2020年9月3日7时30分刘**和张**从抚顺市同和运输公司驾驶该车空车出发前往新民市，2020年9月3日9:00到达辽宁金叶纸业有限公司大门口，由于下雨无法装车，二人将车辆停放在辽宁金叶纸业有限公司大门口，在车上睡了一晚。2020年9月4日9时许，履行完进厂手续后，刘**和张**将货车开入辽宁金叶纸业有限公司院内，停放在辽宁金叶纸业有限公司库房门口准备装车，辽宁金叶纸业有限公司负责装车。2020年9月4日10时许，车辆装货完毕后，临时雇佣张*、陈*、于**三人为该车货物蒙篷布（业内称封车），费用一共150元，由随车司机将封车费代运输公司给付，车辆回到运输公司后再由随车司机告知公司进行核销。之后于**、陈*、张*三人就开始封车。辽宁金叶有限公司有规定不能在厂区内进行封车作业，但是当时并没有相关工作人员出面制止。于**和张*上车蒙塑料布、苫布，陈*在车下面给于**和张*递塑料布、苫布。于**当时站在车上尾部，张*站在车上货物中间靠车头位置，因为当天风大，总把蒙上的塑料刮开。两人刚在车上面蒙完第一层塑料，正准备在上面蒙第二层塑料时，于**和张*就让刘**把车往卸货区雨搭下开，他俩认为那地方风会小些，刘**就上车启动车辆，车辆启动前，该二人没有下车，也没有人要求他们下车，或是需要注意什么，没有任何提醒（据刘**说在车辆轰车的时候喊了一声“都注意点”，但当时车辆噪声大，平板车上封车的人听没听到刘**不知道，并且于**和张*也没有回应）。车辆启动大约2分钟左右，刘**开始把车往前开，于**就看见前面的张*在原纸上站不住了要掉下去，就大声喊刘**停车，刘**刚开始没听见，车一共往前开了大约四、五米，就在这时张*就从车上掉落车辆右侧地面（掉落高度4.1米）。于宏伟还继续喊刘**停车，刘**此时听到叫停声后立即把车停下来。之后于**立即从车上下来看张*，陈*也过来看，看到张*在货车右侧地上躺着，头部和嘴部出血，刘**当时还不知道张*从车上掉下来，于**喊刘**后刘**才知道。这时金叶公司其他工人也赶过来，有人打了120。当时在货车左侧地面的另一名货车司机张**知道发生事故后，立即拨打了110、122并向应急管理部门报告。大约20分钟120急救车赶到现场，经120急救现场确认其当场死亡。

三、事故调查情况

（一）抚顺同和运输有限公司 。

主要负责人未履行对本单位的安全生产管理职责；未对货车驾驶人员进行安全生产培训教育；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程①，未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施②；生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或

行业标准的劳动防护用品，并监督从业人员按照使用规则佩戴、使用③；抚顺同和运输有限公司的随车货车司机存在违规操作行为，货车驾驶人未对临时雇佣的封车作业人员资质进行审核和必要的安全教育提示，未制止违规登高

①《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)保证本单位安全生产投入的有效实施;(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(六)及时、如实报告生产安全事故；(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

③《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

作业的行为；未辨识出登高作业中存在的重大风险①，抚顺同和运输有限公司对封车作业过程中存在的问题督促教育不到位。

抚顺同和运输有限公司法定代表人杨焕成，负责运输公司全面工作，是第一责任人，对此事故的发生负有领导责任；在履行对本单位的安全生产管理职责方面存在不到位之处。

（二）辽宁金叶纸业有限公司。

在对外来车辆、人员在本厂区内作业进行统一协调安全管理方面还存在不足。

（三）辽宁新民经济开发区安全生产监督管理局

接到事故报告后，开发区安监局工作人员第一时间到达现场，参与了事故调查，并协调对家属的赔偿等善后工作。

经查阅资料和对相关工作人员询问，开发区安监局定期组织召开安全生产会议，研究安全生产工作，开展对辖区内企业的安全生产监督检查指导，解决安全生产有关问题。组织并制定安全生产相关工作制度、监管服务计划和应急预案等。

四、事故发生原因及性质

根据事故调查组经过对现场勘查、调查取证和对相关人员的

询问笔录等方式进行调查分析，原因如下：

①《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

（一）直接原因

1.人的不安全行为

（1）货车司机刘国增安全意识淡薄在货物上有人员的情况下启动车辆，违反操作规程，导致封车工人张闯从车上掉落。

（2）封车工人张闯安全意识淡薄，在未取得登高作业特种作业证、未确保安全稳定的前提下登高作业，在要求货车司机启动车辆前也没有下车。违规操作、违章指挥，导致事故发生。

2.物的不安全状态

依据询问笔录、现场勘查，结合作业流程综合分析，掉落原因是车辆启动前封车作业人员未下车，车辆运行时站立不稳导致发生掉落。

（二）间接原因

抚顺同和运输有限公司，未对货车驾驶人进行安全培训教育、违反操作规程；违反辽宁金叶纸业有限公司规章制度，雇佣无相应资质的人员登高作业；对封车现场检查不深入，未制止违规登高作业的行为，未辨识出车辆运行时车上人员存在的风险。在不具备移动车辆的前提下启动车辆。

（三）事故性质

抚顺同和运输有限公司“9.04”车辆伤害事故是一起因抚顺同和运输有限公司存在生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，安全管理和教育培训落实不到位，货车驾驶人员安全意识不强，违反操作规程，违规启动车辆。导致封车人员不慎从车上掉落造成死亡，经调查组认定该起事件属于生产安全责任事故。

五、对事故责任者和相关单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对事故责任单位及事故责任者提出如下处理建议：

（一）对事故责任者及相关人员的处理建议

1.刘**，抚顺同和运输有限公司货车司机，在货物上有人员的情况下启动车辆，违反操作规程。建议抚顺同和运输有限公司依据本公司相关规定对其进行处理。

2.张*，安全意识淡薄，在未取得特种作业证、在未确保安全的前提下要求货车驾驶人启动车辆，违章指挥，违反劳动纪律，是该起事故发生的直接责任人，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

3.杨**，抚顺同和运输有限公司法定代表人，未尽到企业主要负责人安全生产管理相关职责，对此事故负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议由新民市应急管理局对其予以行政处罚。

4.朗*，辽宁金叶纸业有限公司安全员，安全生产巡查不到位，对外来车辆安全管理上还存在不足之处。建议辽宁金叶纸业有限公司按照本公司相关规定对其进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

抚顺同和运输有限公司安全管理和教育培训落实不到位；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，对此事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议由新民市应急管理局对其予以行政处罚。

六、事故防范措施建议

1.抚顺同和运输有限公司要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到货运运输和高处作业行业的高风险性，杜绝麻痹意思和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。加强从业人员的安全生产教育培训，制定并遵守操作规程。严格落实生产经营单位的主要负责人的安全生产管理职责。

2.辽宁金叶纸业有限公司要进一步强化对外来车辆和人员在本厂区内作业的安全生产统一协调、监督管理。加强安全风险分析评估和管控，及时排查并消除各类安全生产问题和隐患，加大对各类人员的安全教育培训，提升安全生产管理能力，防止各类生产安全事故发生。

3.辽宁新民经济开发区管理委员会要举一反三，进一步督促辖区内企业加强对外来作业队伍的安全生产统一协调管理，避免类似事故再次发生。

抚顺同和运输有限公司“9.04”

车辆伤害事故调查组

2020年10月12日

编辑：